Pid. A.K 3
Format Khusus - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURWINDA ALS DEWI ANAK DARI RUDIN**
2. Tempat lahir : Pilang Munduk
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/12 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis RT. 012, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 24 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Eprayen Punding, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 30 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWINDA Als DEWI Anak Dari RUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURWINDA Als DEWI Anak Dari RUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan gram);
   - 1 (satu) buah plastic klip pembungkus shabu;
   - 1 (satu) buah bundelan plastik klip;
   - 1 (satu) buah bong alat isap shabu;
   - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
   - 1 (satu) unit handphone merk Realme C61 warna silver dengan nomor Simcard 082195868052 IMEI I 867637073947534 IMEI II 867637073947526;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total 20 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total 100 lembar;

   Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/KKN/Enz.2/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NURWINDA Als DEWI Anak Dari RUDIN pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, sekira pukul 15.30 WIB, Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mendapat panggilan telepon dari Sdr. Kena (DPO) yang bermaksud untuk memesan narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dari terdakwa. Setelah terdakwa menyanggupi permintaan narkotika jenis shabu dari Sdr. Kena tersebut, Sdr. Kena menyampaikan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan akan diambil besok oleh Sdr. Kevin (DPO) dari rumah terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Mona (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan berat kurang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih 1 (satu) ons dan Sdr. Mona pun menyanggupinya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan akan diantar besok;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Muhammad (DPO) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah terdakwa, Sdr. Muhammad langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan sarimi berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan dari Sdr. Mona. Selanjutnya Sdr. Muhammad langsung pergi meninggalkan terdakwa karena Terdakwa belum memiliki uang dan terdakwa akan membayar pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan uang senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) setelah narkotika jenis shabu habis terjual;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Kena menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Kevin sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Karena Terdakwa merasa ada yang tidak beres, selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut melalui celah angin yang ada di rumah Terdakwa. Selanjutnya seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya datang ke rumah terdakwa bermaksud untuk mencari tempat memakai shabu. Kemudian terdakwa menyerahkan shabu untuk dipakai oleh sesorang yang tidak dikenal tersebut. Beberapa saat kemudian datang sebuah mobil di depan rumah terdakwa yang membuat seseorang yang tidak dikenal tersebut panik dan kabur keluar rumah terdakwa. Lalu sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunung Mas turun dari dalam mobil tersebut dan mengamankan terdakwa. Kemudian pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Siker dan Saksi Jhon dan didapatilah 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari tanah yang ada samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu adalah shabu milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Muhammad. Selanjutnya ditemukan juga dalam penggeledahan yakni 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdakwa akui adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya yakni pada bulan Mei 2025, terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih ½ (setengah) ons dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.25.0280.K tanggal 24 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0278.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3544 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.25.0279.K tanggal 24 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0279.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 1,3181 gram (pipet kaca+kerak kristal bening) dan dengan sisa sampel uji 1,27840 gram menyatakan positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 036/11144.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 98,95 (sembilan delapan koma sembilan lima) gram dan berat bersih 97,53 (sembilan tujuh koma lima tiga gram) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 98,95 (sembilan delapan koma sembilan lima) gram dan berat bersih 97,53 (sembilan tujuh koma lima tiga gram) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa NURWINDA Als DEWI Anak Dari RUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NURWINDA Als DEWI Anak Dari RUDIN pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunung Mas mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh Saksi Siker dan Saksi Jhon dan didapatilah 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari tanah yang ada samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu adalah shabu milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Muhammad. Selanjutnya ditemukan juga dalam penggeledahan yakni 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdakwa akui adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. Mona (DPO) melalui Sdr. Muhammad (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara Sdr. Muhammad datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada di Jalan Desa Pilang Munduk No. 19, RT.001/RW.001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah terdakwa, Sdr. Muhammad langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan sarimi berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan dari Sdr. Mona. Selanjutnya Sdr. Muhammad pergi meninggalkan terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.25.0280.K tanggal 24 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0278.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3544 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.25.0279.K tanggal 24 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0279.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 1,3181 gram (pipet kaca+kerak kristal bening) dan dengan sisa sampel uji 1,27840 gram menyatakan positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 036/11144.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 98,95 (sembilan delapan koma sembilan lima) gram dan berat bersih 97,53 (sembilan tujuh koma lima tiga gram) gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 98,95 (sembilan delapan koma sembilan lima) gram dan berat bersih 97,53 (sembilan tujuh koma lima tiga gram) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa NURWINDA Als DEWI Anak Dari RUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pilang Munduk, Nomor 19, RT001, RW001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa melalui pintu depan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur, kemudian Saksi dan tim memanggil dan meminta bantuan Ketua RT dan Mantir Adat setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik besar yang tergeletak di tanah tepatnya di samping rumah Terdakwa dekat dinding tembok, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut untuk dibawa ke dapur, kemudian pada saat di dapur Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan ditemukan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang mana berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C61 warna silver;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. MONA dengan cara diantarkan oleh Sdr. MUHAMMAD ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdri. MONA terlebih dahulu melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telepon bahwa ada yang akan memesan narkotika jenis sabu bernama Sdr. KENA sejumlah 1 (satu) ons dan Sdri. MONA mengatakan harganya yaitu Rp120.000.000,00 dan terhadap narkotika jenis sabu yang telah diterima Terdakwa dari Sdr. MUHAMMAD tersebut belum ada yang terjual;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdri. MONA sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan yang kedua belum terjual sehingga Terdakwa belum menerima upah karena lebih dahulu tertangkap dan Terdakwa juga mengaku sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebelum saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengujian Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) dan telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui gramasinya dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara narkotika dan selama proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pilang Munduk, Nomor 19, RT001, RW001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa melalui pintu depan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur, kemudian Saksi dan tim memanggil dan meminta bantuan Ketua RT dan Mantir Adat setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik besar yang tergeletak di tanah tepatnya di samping rumah Terdakwa dekat dinding tembok, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut untuk dibawa ke dapur, kemudian pada saat di dapur Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan ditemukan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang mana berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C61 warna silver;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. MONA dengan cara diantarkan oleh Sdr. MUHAMMAD ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdri. MONA terlebih dahulu melalui telepon bahwa ada yang akan memesan narkotika jenis sabu bernama Sdr. KENA sejumlah 1 (satu) ons dan Sdri. MONA mengatakan harganya yaitu Rp120.000.000,00 dan terhadap narkotika jenis sabu yang telah diterima Terdakwa dari Sdr. MUHAMMAD tersebut belum ada yang terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdri. MONA sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan yang kedua belum terjual sehingga Terdakwa belum menerima upah karena lebih dahulu tertangkap dan Terdakwa juga mengaku sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebelum saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengujian Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) dan telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui gramasinya dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara narkotika dan selama proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi JHON FERI Als BAPAK ARDI Anak Dari HENAR di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mantir Adat Desa Pilang Munduk;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi yang diminta oleh Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Desa Pilang Munduk, Nomor 19, RT001, RW001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada awalnya Saksi kedatangan petugas dari Kepolisian di rumahnya dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa juga ada Ketua RT 001 yaitu Sdr. SIKER B. JADAM yang juga ikut menyaksikan, selain itu juga hadir ayah, kakak, dan ipar dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik besar yang tergeletak di tanah tepatnya di samping rumah Terdakwa dekat dinding tembok, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut untuk dibawa ke dapur, kemudian pada saat di dapur Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan ditemukan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang mana berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C61 warna silver;
- Bahwa Saksi sempat mendengar interogasi Terdakwa yang mengakui bahwa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa selama proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak adanya kekerasan atau pemaksaan pula dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan keseharian Terdakwa di masyarakat karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, akan tetapi Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena baru saja 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0280.K tanggal 24 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0278.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3544 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0279.K tanggal 24 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0279.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 1,3181 gram (pipet kaca+kerak kristal bening) dan dengan sisa sampel uji 1,27840 gram menyatakan positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 036/11144.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 98,95 (sembilan delapan koma sembilan lima) gram dan berat bersih 97,53 (sembilan tujuh koma lima tiga gram) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar dan tidak ada unsur paksaan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pilang Munduk, Nomor 19, RT001, RW001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang berawal pada saat Terdakwa sedang duduk di dapur untuk menunggu pemesan narkotika jenis sabu yang membeli melalui Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada awalnya Petugas Kepolisian tidak menemukan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik besar yang tergeletak di tanah tepatnya di samping rumah Terdakwa dekat dinding tembok, kemudian Petugas Kepolisian meminta Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut untuk dibawa ke dapur, kemudian pada saat di dapur Petugas Kepolisian meminta Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan menemukan narkotika jenis sabu yang memang Terdakwa simpan di pekarangan rumah. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C61 warna silver;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan alat hisap narkotika jenis sabu yang telah disiapkan untuk diberikan kepada pemesan dengan tujuan agar dicoba oleh pemesan untuk memastikan apakah yang diterima benar-benar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. MONA yang mana Terdakwa hanya sebagai penghubung antara pembeli dengan Sdri. MONA dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika dari Sdri. MONA dimana yang pertama terjadi pada bulan Mei 2025 yang pada awalnya Sdr. KENA menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) ons dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. MONA dan menyampaikan bahwa ada yang memesan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu. Selanjutnya transaksi tersebut berlangsung dengan Sdr. KENA yang langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dan untuk uang pembeliannya Sdr. KENA langsung menyerahkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada yang mengantarkan sesuai perintah Sdri. MONA. Untuk transaksi yang pertama Terdakwa menerima upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Sdri. MONA. Sedangkan yang kedua pada bulan Mei 2025, Sdr. KENA kembali menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa menghubungi Sdri. MONA dan menyampaikan apakah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons bisa disediakan dan saat itu Sdri. MONA menyanggupi dan menentukan harganya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. MUHAMMAD berdasarkan perintah Sdri. MONA mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian setelah diterima Terdakwa langsung menaruh narkotika jenis sabu tersebut di pekarangan rumah sembari menunggu Sdr. KENA mengambil pesanan tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sempat diambil oleh Sdr. KENA terlebih dahulu Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa terhadap pembelian kedua narkotika jenis sabu tersebut uangnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum diterima oleh Sdri. MONA sehingga Terdakwa juga belum mendapatkan upah dikarenakan sebelum terjual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. MONA sejak bersama-sama menjalani hukuman di Lapas kemudian Sdri. MONA keluar terlebih dahulu dari Lapas dan saat Terdakwa juga keluar dari Lapas kemudian Sdri. MONA menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual narkotika jenis sabu dengan tawaran Terdakwa diberikan upah jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. MONA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh pemesan kepada Sdri. MONA;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima pesanan dari Sdr. KENA saja sehingga tidak ada pembeli lainnya yang menggunakan jasa Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa juga hanya membantu menjualkan narkotika jenis sabu dari Sdri. MONA saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkotika dan Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah dilarang sehingga Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi ketiga anaknya karena Terdakwa telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan gram) berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram;

2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu;

3. 1 (satu) buah bundelan plastik klip;

4. 1 (satu) buah bong alat isap sabu;

5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

6. 1 (satu) unit handphone merk Realme C61 warna silver dengan nomor Simcard 082195868052 IMEI I 867637073947534 IMEI II 867637073947526; dan

7. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total 100 (seratus) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pilang Munduk, Nomor 19, RT001, RW001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MISRAN bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN bersama tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN bersama tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa melalui pintu depan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur, kemudian Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN bersama tim memanggil dan meminta bantuan Saksi JHON FERI Als BAPAK ARDI Anak Dari HENAR selaku Ketua RT dan Sdr. SIKER B. JADAM selaku Mantir Adat setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selain itu juga hadir ayah, kakak, dan ipar dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN bersama tim melanjutkan penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik besar yang tergeletak di tanah tepatnya di samping rumah Terdakwa dekat dinding tembok, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut untuk dibawa ke dapur, kemudian pada saat di dapur Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan ditemukan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C61 warna silver;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. MONA yang mana Terdakwa hanya sebagai penghubung antara pembeli atau pemesan dengan Sdri. MONA selaku penjual dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika dari Sdri. MONA dengan uraian sebagai berikut:

1) Pada bulan Mei 2025 yang pada awalnya Sdr. KENA menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) ons dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. MONA dan menyampaikan bahwa ada yang memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya transaksi tersebut berlangsung dengan Sdr. KENA yang langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dan untuk uang pembeliannya Sdr. KENA langsung menyerahkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada yang mengantarkan sesuai perintah Sdri. MONA. Untuk transaksi yang pertama Terdakwa menerima upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Sdri. MONA;

2) Pada bulan Mei 2025, Sdr. KENA kembali menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa menghubungi Sdri. MONA dan menyampaikan apakah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons bisa disediakan dan saat itu Sdri. MONA menyanggupi dan menentukan harganya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. MUHAMMAD berdasarkan perintah Sdri. MONA mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian setelah diterima Terdakwa langsung menaruh narkotika jenis sabu tersebut di pekarangan rumah sembari menunggu Sdr. KENA mengambil pesanan tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sempat diambil oleh Sdr. KENA terlebih dahulu Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa terhadap pembelian kedua narkotika jenis sabu tersebut uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum diterima oleh Sdri. MONA sehingga Terdakwa juga belum mendapatkan upah dikarenakan sebelum terjual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. MONA sejak bersama-sama menjalani hukuman di Lapas kemudian Sdri. MONA keluar terlebih dahulu dari Lapas dan saat Terdakwa juga keluar dari Lapas kemudian Sdri. MONA menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual narkotika jenis sabu dengan tawaran Terdakwa diberikan upah jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. MONA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh pemesan kepada Sdri. MONA;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima pesanan dari Sdr. KENA saja sehingga tidak ada pembeli lainnya yang menggunakan jasa Terdakwa dan Terdakwa juga hanya membantu menjualkan narkotika jenis sabu dari Sdri. MONA saja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengujian Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan barang bukti dengan lampiran Nomor: 036/11144.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip sehingga didapatkan hasil gramasinya sebelum disisihkan yaitu dengan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan alat hisap narkotika jenis sabu yang telah disiapkan untuk diberikan kepada pemesan dengan tujuan agar dicoba oleh pemesan untuk memastikan apakah yang diterima benar-benar narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JHON FERI Als BAPAK ARDI Anak Dari HENAR menerangkan bahwa selama proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak adanya kekerasan atau pemaksaan pula dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkotika dan Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah dilarang sehingga Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi ketiga anaknya karena Terdakwa telah bercerai dengan suaminya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *"barangsiapa/setiap orang"* menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata *"barangsiapa/setiap orang"* atau *"HIJ"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan *"setiap orang"* secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan NURWINDA ALS DEWI ANAK DARI RUDIN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *"error in persona"*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah Terdakwa NURWINDA ALS DEWI ANAK DARI RUDIN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum (widderrecht telijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara *"tanpa hak"* dengan *"melawan hukum (faset)"* terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian *"tanpa hak"*, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian *"melawan hukum"*. Bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telebih dahulu*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengujian Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan barang bukti dengan lampiran Nomor: 036/11144.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip sehingga didapatkan hasil gramasinya sebelum disisihkan yaitu dengan berat kotor 99,88 (sembilan sembilan koma delapan delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan delapan koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram apakah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"Narkotika"* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pilang Munduk, Nomor 19, RT001, RW001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram yang berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0280.K tanggal 24 Mei 2025 dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampel: 25.098.11.16.05.0278.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3544 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram ternyata berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0280.K tanggal 24 Mei 2025 bahwa benar berisi Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media *online*;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/ harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/ harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;

- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (poging) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar-menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. *(Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotripika, Jakarta, h.210-212)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. MONA yang mana Terdakwa hanya sebagai penghubung antara pembeli atau pemesan dengan Sdri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MONA selaku penjual dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika dari Sdri. MONA dengan uraian sebagai berikut:

1) Pada bulan Mei 2025 yang pada awalnya Sdr. KENA menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) ons dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. MONA dan menyampaikan bahwa ada yang memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya transaksi tersebut berlangsung dengan Sdr. KENA yang langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dan untuk uang pembeliannya Sdr. KENA langsung menyerahkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada yang mengantarkan sesuai perintah Sdri. MONA. Untuk transaksi yang pertama Terdakwa menerima upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Sdri. MONA;

2) Pada bulan Mei 2025, Sdr. KENA kembali menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa menghubungi Sdri. MONA dan menyampaikan apakah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons bisa disediakan dan saat itu Sdri. MONA menyanggupi dan menentukan harganya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. MUHAMMAD berdasarkan perintah Sdri. MONA mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian setelah diterima Terdakwa langsung menaruh narkotika jenis sabu tersebut di pekarangan rumah sembari menunggu Sdr. KENA mengambil pesanan tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sempat diambil oleh Sdr. KENA terlebih dahulu Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. MONA mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. MUHAMMAD dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh pemesan atau pembeli dalam hal ini yaitu Sdr. KENA kepada Sdri. MONA selaku penjual dikarenakan Terdakwa hanya berperan untuk menghubungi Sdri. MONA bahwa telah ada pesanan dari Sdr. KENA, kemudian Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang diantarkan oleh Sdr. MUHAMMAD atas perintah Sdri. MONA, kemudian Terdakwa menunggu pembeli untuk mengambil secara langsung di rumah Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran atas narkotika jenis sabu tersebut merupakan hubungan langsung antara pembeli dengan Sdri. MONA, sedangkan Terdakwa hanya menerima upah dari Sdri. MONA ketika narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdri. MONA selaku penjual untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. KENA selaku pembeli dengan mendapatkan upah dari Sdri. MONA merupakan perbuatan penghubung antara penjual dengan pembeli (perantara dalam jual beli);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai alasan permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana, oleh karena itu permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan pidana denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diiganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan gram) berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bong alat isap sabu, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C61 warna silver dengan nomor Simcard 082195868052 IMEI I 867637073947534 IMEI II 867637073947526 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total 100 (seratus) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan, serta terhadap kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwinda Als Dewi Anak Dari Rudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Nakotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan gram) berat bersih 98,46 (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah bong alat isap sabu; dan
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C61 warna silver dengan nomor Simcard 082195868052 IMEI I 867637073947534 IMEI II 867637073947526; dan
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total 100 (seratus) lembar.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin tanggal 15 September 2025, oleh Maulia Madina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H. dan Juan Maulana Alfedo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Laksana Arum Nugraheni, S.H.	Maulia Madina, S.H.
Juan Maulana Alfedo, S.H.	

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)